



كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المادة	أصول الفقه (حنفسي)	كود المقرر	٢٢٣
المرقة	الثانية	الزمن	ساعتان
البرنامج	شريعة وقانون عربي	التاريخ	١٠٢٢/٦/١٩ م
القسم	أصول الفقه	عدد ورقات الأسئلة	٢
		درجة الامتحان	٨٠
امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢١/٢٢ م			



جامعة الأمير

نموذج (د)

الدراسة النصية

سؤال الأول: ظلل الدائرة (أ) إن كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إن كانت العبارة خاطئة (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان).

١- كل ما لا يعقل له مثل قريبة لا يعنى إلا بقص كالوقوف بورقة.

٢- "سأل ابن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد" دليل من يقول أن الأمر المطلق يوجب التكرار.

٣- عند الإمام الشافعي الأمر المطلق يحتمل العموم والتكرار.

٤- التكليف بما لا يطاق غير جائز عند الحنفية.

٥- الكفارات والزكاة وقتها مطلق.

٦- "وإذا حلتهم فاصطادوا" دليل من يقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة.

٧- صلاة الفرض وقتها مضيق.

٨- رد المغصوب والسلعة في البيع وهي مشغولة بالدين أداء قاصر.

٩- القدرة نوعان ممكنة وميسرة.

١٠- إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب.

سؤال الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من الإجابات التي بين القوسين (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان).

١١- القضاء هو (أ- تسليم عين الثابت بالأمر ب- تسليم مثل الواجب به ج- غير ذلك)

١٢- يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر (أ- حقيقة ب- مجاز ج- غير ذلك)

١٣- صلاة المنفرد والمسبوق منفردا (أ- أداء كامل ب- أداء قاصر ج- قضاء)

١٤- الفدية للصوم وثواب النفقة للحج (أ- أداء كامل ب- قضاء بمثل معقول ج- قضاء بمثل غير معقول)

١٥- صلاة (أ- اللاحق ب- المنفرد ج- المسبوق) أداء شبيه بالقضاء

١٦- الأمر المطلق عند الحنفية (أ- لا يحتمل العموم والتكرار ب- يوجب العموم والتكرار ج- يحتمل العموم والتكرار)

١٧- القدرة (أ- الميسرة ب- الممكنة) هي أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به ، وهي شرط لأداء كل واجب

١٨- صوم رمضان وقته (أ- مضيق ب- مطلق ج- مقيد)

١٩- يجب عند (المصنف - الإمام الشافعي) الفدية إذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني قياسا على الصيام.

٢٠- التوضيح في حل غوامض التصحيح للإمام (أ- عبيد الله بن مسعود ب- عبد الله بن مسعود ج- سعد الدين التفتازاني)

ينظر خلفه»»»»» (٢/١ نموذج د)

الدراسة الموضوعية

السؤال الأول: ظلل الدائرة (أ) إن كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إن كانت العبارة خاطئة (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان)

- المتشابه يمكن أن يوجد في آيات وأحاديث الأحكام الشرعية العملية.

- إذا كان البيان للمجمل غير كاف صار المجمل من الشكل.

- قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يدل على حرمة إغراق مال اليتيم

وإتلافه بأي نوع من أنواع الإلحاق بدلالة النص.

- لا خلاف بين العلماء بأن المقضي لا عموم له.

- إذا قال رجل: زيب طالق وسعاد فله يجوز مشاركة الجدة الثانية في عين ما تمت به الأولى.

- ثم تفيد الترتيب مع الأخوي في الحكم عند أبي يوسف ومحمد.

- إذا قال رجل لزوجته غير المدخول بها: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار" تقع الطلقات الثلاث عند وجود الشر

عند الصاحبين.

- إذا قال رجل لزوجته المدخول بها: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار" وقع الطلاق الأول والثاني في الحال

الثالثة بالشرط عند الإمام أبي حنيفة.

- قال تعالى: (وَأَمَّا نُرَبِّتُكَ بَغَضٍ أَلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْتُكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ) ثم هنا تفيد الترتيب

التعقيب.

- قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) نص على وجوب طاعة الرسول ﷺ في قسمة الشيء.

السؤال الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية. (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان).

٣١- لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يستدل به على أن الواو تفيد (أ- مطلق الجمع ب- الترتيب ج- المعية والمفا

٣٢- قوله تعالى: (وَأَن آخِذٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ...) من الترتيب (أ- المعنوي ب- الذكري ج- الربوي)

٣٣- قال تعالى: (وَحُلَائِلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) أفادت الآية بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلا

ب- مفهوم الشرط. ج- مفهوم الصفة. د- مفهوم الغلبة.

٣٤- غير واضح الدلالة أربعة أقسام عند الحنفية فأوضحها: (أ- المشكل ثم الخفي ثم المجمل ب- الخفي ثم المجمل ثم المتشابه

المشكل ثم المتشابه ج- الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه)

٣٥- من إطلاقات النص: (أ- على ما أفاد معنى نفسه من غير احتياط ب- يطلق على ما يقابل الدليل العقلي ج- جميع ما ذكر)

٣٦- قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ) يدل هذا النص على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس (أ- بدلا

العبارة. ب- بدلالة النص ج- بدلالة الاقتضاء)

٣٧- قوله تعالى: (لَا فِي الْأَحْيَاءِ الدُّنْيَا قُوَّةٌ وَنَحْنُ أَعْلَمُ) يستدل به على أن الواو (أ- للترتيب ب- لمطلق الجمع ج- المعية والمفا

٣٨- إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار طالق وعبيدي حر لا يعتق العبد في الحال ب- لا يعتق العبد إلا بدخول

ج- يقع الطلاق ولا يعتق العبد)

٣٩- إذا قال الرجل لامرأته: هذه طالق ثلاثا وهذه طالق (أ- تطلق الثانية في الحال ب- تطلق الثانية واحدة ج- تطلق الأولى والثانية ثا

٤٠- مما تفرع على خلاف العلماء في معنى الواو القول بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء وهذا قول (أ- الشافعية ب- الح

ج- المالكية).

انتهت الأسئلة

د/محمد عبد المحسن بدر

د/ثابت رشاد عدوي

٢/٢ نموذج

IR
OUQ



كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المادة	أصول الفقه (غير حنفي)	كود المقرر	٢٢٣
الفرقة	الثانية	الزمن	ساعتان
البرنامج	شريعة وقانون عربي	التاريخ	٢٠٢٢/٦/١٩ م
القسم	أصول الفقه	عدد ورقات الأسئلة	٢
		درجة الامتحان	٨٠

امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م



جامعة الأزهر

نموذج (ج)

سؤال الأول: ظلل الدائرة (أ) إن كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إن كانت العبارة خاطئة (٢٠ درجة لكل نقطة درجتان).

١. الغزالي في المستصفى يرى أن الأمر للوجوب.
٢. مختار البيضاوي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
٣. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بـ
٤. دلالة الالتزام من المنطوق الصريح.
٥. العلوصفة متحققة في الأمر والاستعلاء هيئة الأمر.
٦. النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقا عند الجمهور.
٧. العام يعد تخصيصه دلالة قطعية.
٨. قول القائل (أريد كتابا) من باب عموم البديل.
٩. دل قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ) على أن الأمر للوجوب.
١٠. يشترط في المفهوم أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن غير المذكور.

سؤال الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من الإجابات التي بين القوسين (٦٠ درجة لكل نقطة درجتان).

١. من كتب الرازي الأصولية (أ) المحصول (ب) المعالم (ج) المنتخب (د) جميع ما سبق
١. توقف فيما تدل عليه صيغة الأمر جماعة من العلماء منهم (أ) الأمدي (ب) ابن برهان (ج) القيرواني (د) جميع من سبق

١. دل قول سراقه بن مالك (أحجنا للعام أم للأبد) على أن الأمر يفيد (أ) التكرار (ب) المرة (ج) مطلق طلب الماهية (د) مشترك بين المرة والتكرار
١. الأمر يفيد الفور وجوبا عند (أ) الحنفية (ب) الشافعية (ج) الأشاعرة (د) المعتزلة
١. الخلاف في دلالة الأمر بعد الحظر مفرع على أن الأمر يفيد (أ) الوجوب (ب) الندب (ج) الإباحة (د) التوقف
١. قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ أَقْبَلْتُمْ بِهِمْ) لأنه (أ) خرج مخج الغالب (ب) معارض بمنطوق (ج) قصد به التأكيد
١. ترتيب العقوبة على الفعل من الصيغ المعلوية الدالة على (أ) الأمر (ب) النهي (ج) الطلب (د) التهديد
١. ترتيب العقوبة على الفعل من الصيغ المعلوية الدالة على (أ) المحصول (ب) المحصول (ج) التحصيل (د) المحصل
١. منهاج البيضاوي مختصر من كتاب (أ) الرازي (ب) البيضاوي (ج) الإسنوي (د) الأرموي
١. يطلق المصنف على الإمام (أ) تاج الدين وسراج الدين الأرمويان (ب) القرافي (ج) البيضاوي (د) جميع من سبق
٢. من أتباع الإمام الرازي (أ) تاج الدين وسراج الدين الأرمويان (ب) القرافي (ج) البيضاوي (د) جميع من سبق
٢. يطلق مصطلح الإمام في كتاب منهاج الوصول على (أ) الرازي (ب) الجويني (ج) الغزالي (د) الشافعي
٢. أوامر الله للوجوب وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للندب عند (أ) الأبهري (ب) المعالي (ج) القرافي (د) القيرواني
٢. الراجح عند البيضاوي أن الأمر المجرد يفيد (أ) الوجوب (ب) الندب (ج) التوقف (د) الاشتراك

ينظر خلفه (٢/١) نموذج (ج)

Shrouk

٢٤. الجمهور على أن الأمر المطلق يدل على (أ) التكرار مطلقا (ب) التكرار المستوعب للعمر (ج) مطلق طلب الماهية (د) التوقف

٢٥. الأمر يفيد التذنب عند

٢٦. قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} مخصص (أ) بالعقل (ب) بالحس (ج) بالسنة (د) بالظاهرية

٢٧. قوله تعالى: {يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأُنثِيَيْنِ} مخصص (أ) بالعقل (ب) بالحس (ج) بالسنة (د) بالقرآن

٢٨. دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (في الغنم السائمة زكاة) على وجوب الزكاة في المعلوفة بطريق (أ) مفهوم الضمان (ب) مفهوم الشرط (ج) المنطوق الصريح (د) المنطوق غير الصريح

٢٩. المفاهيم حجة عند (أ) الحنفية (ب) الجمهور (ج) الأشاعرة (د) جميع من سبق

٣٠. الأمر في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} يفيد (أ) الوجوب (ب) التذنب (ج) الإرشاد (د) بيان العاقبة

٣١. قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} من (أ) العام المخصوص (ب) العام الذي يراد به الصوم (ج) الذي يزداد به الخصوص

٣٢. الراجح في الأمر بعد الحظر أنه (أ) للوجوب (ب) للإباحة (ج) للتذنب (د) لما كان قبل الحظر

٣٣. النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ سَوَؤُكُمْ} يفيد (أ) التحريم (ب) الكراهة (ج) بيان العاقبة (د) الإرشاد

٣٤. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس) من (أ) المخصوص (ب) الذي يراد به (ج) الذي يزداد به الخصوص

٣٥. مفهوم اللقب غير حجة عند (أ) الحنفية (ب) الجمهور (ج) الظاهرية (د) الأشاعرة

٣٦. اللفظ الذي يستغرق جميع ما وضع له يسمى (أ) العام (ب) المطلق (ج) النكرة (د) المشترك

٣٧. المطلق عمومها عموم (أ) شمول (ب) استغراق (ج) يدل (د) جميع ما سبق

٣٨. دل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لِهَذَا أَمْرٌ} على تحريم شرب الوالدين بطريق (أ) المنطوق الصريح (ب) مفهوم الموافقة (ج) مفهوم المخالفة (د) المنطوق غير الصريح

٣٩. دل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْ أُولَآئِ حَفَلٍ فَأَنْهَقُوا عَلَيْهِمْ يَضْرِبُوا عَلَى أَعْيُنِهِمْ} على وجوب النفقة للجامل بطريق (أ) المصريح (ب) مفهوم الصفة (ج) مفهوم الشرط (د) المنطوق غير الصريح

٤٠. دلالة العام على إفراد قطعية عند (أ) الحنفية (ب) الشافعية (ج) الحنابلة (د) الأشاعرة

انتهت الأسئلة

أ.د/محمد صلاح حلي

أ.د/علي حسين عبد النبي



كلية الشريعة
والقانون بالقاهرة

ساعتان

الشريعة والقانون

درجة (١٠٠)

الزمن

الشعبة

درجة الامتحان

أصول فقه

الثانية

٢٠٢١/٦/٢٠ م

المادة

الفرقة

التاريخ



جامعة الأزهر

امتحان الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

أولاً: أصول الفقه الحنفي:

١- الدراسة النصية

يقول القاضي عُبَيْدُ اللَّهِ بن مسعود -الملقب بصدر الشريعة-: "أخبار الشارع أكد". فما معنى هذه العبارة أصولياً؟ ولم عدل عن الأمر إلى الأخبار؟ وضح إجابتك بالمثل (٥٠ درجة)

٢- الدراسة الموضوعية

السؤال الأول: في ضوء دراستك لحروف المعاني وضح ما يلي: (٢٥ درجة)

- أذكر أقوال الأصوليين في معنى حرف (الواو)، مع ذكر أدلة القول الراجح، وبيان ثمرة الخلاف.
- إذا قال رجلٌ لزوجه: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار"، فكم طلقة تقع؟ وضح رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في المسألة (في حالة تأخر الشرط فقط)، موضحاً سبب الخلاف.

السؤال الثاني: في ضوء دراستك لأقسام اللفظ وضح ما يلي: (٢٥ درجة)

- أقسام اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إجمالاً، مع تعريف إشارة النص، موضحاً بمثال.
- مثل لما يأتي مع بيان الحكم: (الظاهر - مفسر بذاته - تعارض النص مع المفسر - تعارض الظاهر مع الحكم).

أصول الفقه غير الحنفي

١- الدراسة النصية

السؤال الأول: قال المصنف: "الثانية: إنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي". اشرح هذه العبارة شرحاً أصولياً، مبيناً مذاهب العلماء وأصحابها في هذه المسألة بتوضيح مناسب (٢٥ درجة)

السؤال الثاني: قال المصنف: "قيل: ... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" للإباحة". اشرح هذه العبارة شرحاً أصولياً في ضوء ما درست، مبيناً ما يأتي: (٢٥ درجة)

- ١- ضع عنواناً مناسباً لهذه المسألة.
- ٢- بين قول المصنف في المسألة ودليله.
- ٣- بين الرأي الراجح في المسألة.

٢- الدراسة الموضوعية

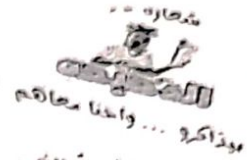
السؤال الأول: عرّف مفهوم الصفة ثم أذكر آراء العلماء في حيثية مع التدليل على القول الراجح، وذكر القواعد المخترجة على القول الراجح. (٣٠ درجة).

السؤال الثاني: أذكر - بالتفصيل - الصبغ الصريح والمحتوية الدالة على الأمر. (٢٠ درجة)

انتهت الأسئلة

أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف - أ.د/ صلاح الدين زيدان - د/ محمد عبد المحسن بدر - د/ عبد الرحيم الصاوي

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون



المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٩

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

أصول فقه حنفي (نصي)

أجب عن السؤال الآتي:

يقول القاضي عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة: [إنما لو وجب الله قف هذا لم يجب في النهي لاستعماله في معان]... [شرح] أشرح هذا النص شرحاً علمياً وافياً موضحاً أثر كل ما في النص.

أصول فقه حنفي (موضوعي)

أجب عن السؤالين الآتيين:

- س ١: وضع جمع التمثيل - ما يقيد جرف (بل) إذا وليه مفرد أو جملة
- س ٢: بين صحة أو خطأ العبارات الآتية، مع التعليل وذكر الدليل:
أ- المفسر هو ما دل على معناه دلالة قطعية، لعدم احتماله التأويل والتخصيص والنسخ.
- ب- حكم المحمل هو وجوب العمل به، دون اعتقاد أحقية المراد منه.
- ج- الأمر المطلق يفيد التكرار عند جمهور الأصوليين.

أصول فقه غير حنفي (نصي)

أجب عما يأتي:

- س ١: بين المذاهب وأصحابها فيما تستعمل فيه صيغة الأمر المجردة على سبيل الحقيقة.
- س ٢: قال الإسكندر: "أعلم أن القياس إن كان قطعياً فيجوز التخصيص به بلا خلاف وإن كان ظاهرياً ففيه مذاهب حكى المصنف منها خمسة" والمطلوب ذكر السبعة.

أصول فقه غير حنفي (موضوعي)

أجب عن سؤالين فقهيين مما يأتي:

- س ١: حرر محل النزاع بين علي بن أبي حمزة ومحمد بن أبي حنيفة وما الحكم إذا سمعت غائتان فهل تكون الأولى أو الثانية؟ ماذا؟
 - س ٢: عرف المنطوق غير الصريح وذكر أقسامه مع تعريف كل قسم مع بيان وجه هذا التقسيم.
 - س ٣: ما المراد بالمنطوق المتعدد وما حكمه عند الجمهور؟ وما ذلك بالمثال.
- انتهت الأسئلة

للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك] (رامي طلبة جامعة الأزهر)

للاستفسار الاتصال على: 1012777435

العنوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٣٦

مذكرة
الفرقة الثانية
والأستاذ
الأستاذ
الأستاذ

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٨

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

أجب عن الأسئلة الآتية

أصول فقه حنفى (الدراسة النصية)

قال القاضي عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة: (والتراذف خلاف الأصل وإيجاب محله عليه الصلاة والسلام استقيد من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي")
اشرح هذه العبارة شرحاً أصولياً دقيقاً.

الدراسة الموضوعية

- أجب عن الأسئلة الآتية: مراعي قواعد الكتابة وجودة الخط.
- س١: عرف المصطلحات العلمية الآتية: مع التمثيل لها وبيان حكمها (الظاهر، النص، المفسر، المحكم، المشكل، المجهل، عبارة النص، إشارة النص)
س٢: بين الصحيح من الخطأ في هاتين العبارتين، مع تمثيل والتعليل وذكر الدليل:
أ- حرف (الواو) للمعية والمقارنة عند جمهور أهل العلم.
ب- يرى أكثر أهل العلم أن الأمر للوجوب.
(١٠ درجات)
(١٠ درجات)

أصول فقه غير حنفى (الدراسة النصية)

- س١: استدل المصنف على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب بخمسة أوجه، اذكرها وبين وجه الاستدلال لكل دليل.
س٢: قال الإسكندر: إذا ورد الأمر مقيداً بالمرة أو بالتكرار حمل عليه، وإن ورد مقيداً بصفة أو شرط فسيأتي أن يتكرر قياساً لا لفظاً وإن كان مطلقاً أي عارياً من هذه القيود ففيه مذاهب، والمطلوب بيان المذاهب وأصحابها.

الدراسة الموضوعية

أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي:

- السؤال الأول: عرف المصنف عند الأمدى وابن المذاهب، وما الفرق بينهما وما الذي يترتب على ذلك؟
(٢٠ من ٤٠)
السؤال الثاني: ما الفرق بين مفهوم المصلحة ومفهوم المخالفة ثم حرر محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة؟
(٢٠ من ٤٠)
السؤال الثالث: بين شروط مفهوم المصلحة وما الذي يترتب على خلاف العلماء في دلالة العلم؟
(٢٠ من ٤٠)

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٣٧

بمذاكره ... واحنا معاهم
الفرقة الثانية

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٧

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

أجيب عن الأسئلة الآتية :- أصول فقه حنفي (الدراسة النصية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: "وكذا بعد الحظر" لما قلنا
أشرح هذا النص مبينا فيه ما يلي:

- ١- عنوانا مناسبا لهذا النص
- ٢- آراء الأصوليين وأدلتهم، مع المناقشة والتفصيل والتمثيل لكل ما تذكر
- ٣- الراي الراجح، وسبب الترجيح.

الدراسة الموضوعية

س١: عرف دلالة النص، وبين أقسامها مع الشرح والتمثيل.

س٢: بين مذاهب العلماء في موجب الأمر الوارد بعد حظر، واستدل لكل مذهب بدليل واحد، وعين ما تراه راجحا.

أصول فقه غير حنفي (الدراسة النصية)

س١: قال الإسكوي: "استدل المصنف على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب بدمية أوجه" اذكرها، مع بيان وجه الاستدلال، دون الاعتراضات والمناقشات.

س٢: قال الإسكوي: "إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو بالتكرار حصل عليه، وإن ورد مقيدا بصفة أو شرط فسيأتي أنه يتكرر قياسا لا لفظا، وإن كان مطلقا أي عاريا من هذه القيود فلهذا سذهب" والمطلوب ذكر هذه المذاهب وأصحابها، دون الاعتراضات.

الدراسة الموضوعية

س١: عرف الدلالة اللفظية الرصعية وأذكر أقسامها مع تعريف كل قسم مع بيان وجه الحصر وما المراد بدلالة الإشارة وما الحكمو تعارضت مع دلالة النص وضح ذلك بالمقال؟

س٢: عرف مفهوم المخالفة وهل المخالفة فيه يقصد منها الضد أو القیض مع ذكر أدلة القائلين بحجية مفهوم الشرط مبينا الآثار الفقهية المتفرعة على هذا الخلاف وما المراد بالعام الذي أريد به الخصوص وضح ذلك بالمقال؟

انتهت الأسئلة

للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك (راعي طلبة جامعة الأزهر)]

للاستفسار الاتصال على: 01012777435

العنوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات الفرقة الثانية - قانون

٣٨

مشاركون
الجامعة
ذاكرو... واحنا معاكم

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

العام الجامعي ٢٠١٦

اجب عن الأسئلة الآتية:

أصول فقه حنفي (نصي)

اجب عما يأتي:

يقول: عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة في توضيحه: "وإيجاب فعله عليه السلام أسفخذ من قوله عليه السلام. صلوا. على أنه أنكر من الأصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع أنه نعل" ... على ضوء دراستك اشرح هذا النص شرحا وافيا.

أصول فقه حنفي (موضوعي)

س١: أنكر أقسام اللفظ باعتبار الظهور، مع تعريف كل قسم، والتمثيل له.

س٢: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها:

١- دلالة العبارة. ٢- دلالة الإشارة. ٣- دلالة النص الضرورة.

٤- مفهوم الشرط. ٥- مفهوم النصفة.

أصول فقه حنفي (موضوعي)

س١: بين المذاهب وأصحابها وأدلتهم فيما يتعلق بـ (١) صحة العمل على سبيل الحقيقة.

س٢: أ- بين المذاهب وأصحابها وأدلتهم فيما يتعلق بـ (٢) بعد التمرير.

ب- قال الإسكندر: "إذا ورد الأمر بغيره أو بالمرارة أو بالتكرار ضمن عليه وإن ورد مقيدا بصفة أو شرط فسيأتي أنه يتكرر قياسا لا لفظا وإن كان مطلقا أي عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب" والمطلوب بيان المذاهب وأصحابها..

أصول فقه حنفي (موضوعي)

س١: عرف المنطوق غير الصريح وهل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم؟ وضح ذلك بالدليل وهل المخالفة في المفهوم المخالف يقصد بها الضد أو النقيض؟ وضح ذلك.

س٢: عرف مفهوم الشرط مع ذكر آراء العلماء فيه مع تحرير محل النزاع.

انتهت الأسئلة

مركز تبارك لتصوير المستندات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك (راعي طلبة جامعة الأزهر)]

للاستفسار الاتصال على: 012777435

نوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
اب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
حسين - بجوار الجامع الأزهر